

หรือเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ก็ย่อมมีอำนาจที่จะทบทวน แก้ไข หรือยกเลิกเพิกถอนข้อกำหนดนั้นได้ แล้วจึงออกข้อกำหนดขึ้นมาใหม่เพื่อใช้บังคับกับผู้ยื่นเสนอราคาอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่อยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะราย การที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๐๓๗๙๙๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอรื้อคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าและผลงาน อนุมัติยกเว้นให้ผู้ร้องสอดเฉพาะรายเป็นกิจการร่วมค้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

คดีนี้ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์เทน เอนจิเนียริง กรุ๊ป จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ในนามกิจการร่วมค้า ITD-CREC No.๑๐ JV ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกร่วมกับบริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาที่ ๓-๑ งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์กรณีเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด (ผู้ร้องสอด) ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากส่งผลทำให้ผู้ร้องสอดสามารถนำผลงานของผู้ร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาใช้เป็นผลงานในการยื่นประกวดราคาได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ร้องสอดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) ไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือยกเว้นคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องให้มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นการเฉพาะรายแก่ผู้ร้องสอดได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ร้องสอดว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องสอดฟังขึ้นและสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับไป



ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไปตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โต้แย้งคัดค้านไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่ไม่เป็นผล ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างฯ ได้รับความเสียหาย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันเฉพาะการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้บัญญัติให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ผู้ยื่นเสนอราคาเฉพาะรายไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหนังสือของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา ซึ่งกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อันมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจดุลพินิจที่จะทบทวน แก้ไข ผ่อนปรนหรือยกเว้นการใช้บังคับแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดขึ้นได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม แต่การดำเนินการดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมิได้มีเหตุผลและคำนึงถึงความมั่นคงแห่งนิติสถานะ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า แจ้งเวียนไปยังส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ย่อมต้องผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ข้อกำหนดใด มีความไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจที่จะทบทวน แก้ไข หรือยกเลิกเพิกถอนข้อกำหนดนั้นได้ แล้วจึงออกข้อกำหนดขึ้นมาใหม่เพื่อใช้บังคับกับผู้ยื่นเสนอราคา อย่างเท่าเทียม ไม่ไยยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้แก่บุคคลใด เป็นการเฉพาะราย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจในการยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ฯ ให้ผู้ยื่นเสนอราคาเฉพาะราย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๐๓๗๙๙๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้องหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าและผลงาน ที่อนุมัติยกเว้น ให้ผู้ร้องสอดเฉพาะรายเป็นกิจการร่วมค้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ร้องสอดจึงมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้ถือหุ้นทั้ง ๓ ราย คือ บริษัท น. บริษัท บ. และนาย ข. โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังสงัใช้ ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ และไม่มีความที่จะเข้าไปบริหารกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๑๕ และมาตรา ๑๐๙๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ร้องสอดได้กรอกข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และยื่น ข้อเสนอในรูปแบบบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลรายเดียว ผู้ร้องสอดจึงต้องมีผลงานก่อสร้างตามที่กำหนด ในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๕ (๑) ของประกาศประกวดราคาพิพาท และข้อ ๒.๑๕ (๑) ของเอกสาร ประกวดราคาพิพาท โดยไม่สามารถนำผลงานของผู้ถือหุ้นมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของผู้ร้องสอดได้ ซึ่งแตกต่างจากการยื่นข้อเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ที่สามารถ นำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ตามข้อ ๒.๑๐ วรรคสอง (๑) ของเอกสารประกวดราคาพิพาท การที่ผู้ร้องสอดยื่นข้อเสนอราคา โดยใช้ผลงานก่อสร้างของบริษัท บ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของผู้ร้องสอด โดยไม่ได้ยื่นผลงานก่อสร้าง ที่ทำในนามบริษัทผู้ร้องสอด ผู้ร้องสอดจึงไม่มีคุณสมบัติในเรื่องผลงานตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาพิพาท และแม้ว่าผู้ร้องสอดประสงค์จะยื่นเสนอราคาในนาม กิจการร่วมค้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ซึ่งตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๑) ของประกาศประกวดราคา พินาท และข้อ ๒.๑๐ วรรคสอง (๑) ของเอกสารประกวดราคาพิพาท ได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคา



ต้องเสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” แต่ผู้ร้องสอดกรอกข้อมูลในระบบการเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาในนาม “บริษัท” ไม่ได้กรอกข้อมูลในนาม “กิจการร่วมค้า” จึงไม่เป็นไปตามประกาศประกวดราคาพิพาท และเอกสารประกวดราคาพิพาท อีกทั้ง แม้จะพิจารณาว่าผู้ร้องสอดเป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ แต่เมื่อผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในนามบริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด โดยไม่มีคำว่ากิจการร่วมค้า และวัตถุประสงค์ของบริษัทผู้ร้องสอดตามหนังสือรับรองก็ไม่ระบุว่า บริษัทเป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกประการ เพื่อประกวดราคานานาชาติและประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กับรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการ แต่วัตถุประสงค์ดังกล่าวเพิงปรากฏตามหนังสือรับรองที่ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยบริษัทผู้ร้องสอดมีผู้ถือหุ้น ๓ ราย คือ บริษัท น. บริษัท บ. และนาย ช. การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ร้องสอดจึงต้องเป็นไปตามข้อ ๑๔ (๒) ข) วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของประกาศประกวดราคาพิพาท และข้อ ๒.๑๔ (๒) ข) วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของเอกสารประกวดราคาพิพาท ที่กำหนดให้สมาชิกของกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ทุกรายต้องเป็นนิติบุคคล และสมาชิกกิจการร่วมค้าดังกล่าวต้องมีอาชีพรับจ้างตามที่ประกวดราคาจ้าง เมื่อนาย ช. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของผู้ร้องสอดมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาและไม่ได้มีอาชีพรับจ้างตามที่ประกวดราคาจ้าง ผู้ร้องสอดจึงไม่มีคุณสมบัติในการยื่นข้อเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ตามข้อ ๑๔ (๒) ข) วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของประกาศประกวดราคาพิพาท และข้อ ๒.๑๔ (๒) ข) วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของเอกสารประกวดราคาพิพาท และไม่อาจใช้ผลงานก่อสร้างของบริษัท บ. ได้นอกจากนี้ แม้ว่าผู้ร้องสอดจะกล่าวอ้างว่านาย ช. ไม่ได้เป็นสมาชิกของผู้ร้องสอด แต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้ร้องสอดเพียง ๑ หุ้น เพื่อให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นครบเกณฑ์จำนวนผู้ถือหุ้นขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดที่จะจัดตั้งบริษัทจำกัดได้ โดยที่นาย ช. ไม่มีสิทธิในการควบคุมกิจการร่วมค้าไม่ว่าในฐานะใด ประกอบกับบันทึกข้อตกลงกิจการร่วมค้า ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง บริษัท บ. และบริษัท น. ได้แบ่งสัดส่วนการลงทุนออกเป็นสองส่วน โดยบริษัท น. ถือสัดส่วนร้อยละ ๗๕ และบริษัท บ. ถือสัดส่วนร้อยละ ๒๕ เพื่อร่วมกันดำเนินการและรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างในโครงการพิพาทก็ตาม แต่เมื่อผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดซึ่งมีผู้ถือหุ้น ๓ ราย รวมทั้งนาย ช. และได้ยื่นข้อเสนอราคาในนามบริษัทผู้ร้องสอด ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ๓ ราย ดังกล่าว จึงต้องถือว่านาย ช. เป็นสมาชิกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ร่วมก่อตั้งบริษัทผู้ร้องสอดด้วย การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ร้องสอดจึงต้องเป็นไปตามข้อ ๑๔ (๒) ข) วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของประกาศประกวดราคาพิพาท และข้อ ๒.๑๔ (๒) ข) วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของเอกสารประกวดราคาพิพาท ผู้ร้องสอดจึงไม่มีคุณสมบัติในการยื่นข้อเสนอราคาตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพิพาท ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓ วินิจฉัยอุทธรณ์โดยพิจารณาคคุณสมบัติของผู้ร้องสอดตามหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๐๓๗๙๙๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งอนุมัติยกเว้นให้ผู้ร้องสอด เป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ และพิจารณาต่อไปว่าผู้ร้องสอดสามารถนำผลงาน ของผู้ร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาใช้เป็นผลงานในการยื่นประกวดราคา จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป ตามหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๕๒๔๔๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ร้องสอด คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงไม่ชอบตามมาตรา ๘๖วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศ และเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธี สอบราคา รวมทั้งหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างพิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๒๒๐/๒๕๖๕)

#### ๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

หลักการสำคัญในการซื้อหรือการจ้างหรือการทำสัญญาของรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น มีหลักการสำคัญในส่วนของวัตถุประสงค์ว่า ต้องดำเนินการโดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ และมีหลักการสำคัญในส่วน ของการคุ้มครองและเป็นหลักประกันสิทธิของผู้เกี่ยวข้องว่า ต้องกระทำโดยเปิดเผย ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น โดยหลักรัฐจึงต้องมีข้อกำหนด ในลักษณะที่ไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการดังกล่าว โดยหากเป็นกรณีที่เป็นการคัดเลือก เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐเป็นการทั่วไป การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจะต้องไม่ถึงขนาด ที่ทำให้เห็นได้ว่า ในทางข้อเท็จจริงแล้วจะมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องที่สามารถเข้าร่วม การคัดเลือกเพื่อเป็นคู่สัญญากับรัฐได้เพียงรายเดียว เพราะกรณีเช่นนี้ย่อมเท่ากับว่าข้อกำหนดดังกล่าว ขัดหรือแย้งต่อหลักการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมนั่นเอง แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีข้อยกเว้นในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเฉพาะ ให้หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดคุณสมบัติ



ของผู้เสนอราคาให้มีลักษณะเฉพาะได้ โดยในส่วนของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นผู้ใช้อำนาจกำกับดูแลให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในการพิจารณาจัดจ้างซ่อมผิวทางถนนจำนวน ๙ ช่วง ขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากจะต้องคำนึงถึงลักษณะและประเภทของงานก่อสร้างรวมถึงคุณสมบัติของผู้รับจ้างแล้วยังต้องคำนึงถึงสถานที่ตั้งของโครงการประกอบด้วย ดังนั้น เมื่อสถานที่ดำเนินการแต่ละแห่งล้วนมีที่ตั้งอยู่คนละจุดห่างไกลกัน คนละหมู่บ้าน และไม่เชื่อมต่อ โดยสภาพของโครงการจึงไม่อาจรวมว่าจ้างเป็นโครงการเดียวกันได้ การที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมการจัดจ้างเป็นโครงการเดียวกัน โดยคาดหวังเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างรายใหญ่มาดำเนินการตามโครงการดังกล่าว อันเป็นการหลีกเลี่ยงผู้รับจ้างรายย่อยจากการคาดการณ์เองว่าจะไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามความประสงค์ การดำเนินการดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม การที่นายอำเภอในฐานะผู้ใช้อำนาจกำกับดูแลออกคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลยกเลิกและระงับการดำเนินการตามประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางที่พิพาท และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับความเห็นดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

หลักการสำคัญในการซื้อหรือการจ้างหรือการทำสัญญาของรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น มีหลักการสำคัญในส่วนของวัตถุประสงค์ว่า ต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ และมีหลักการสำคัญในส่วนของ การคุ้มครองและเป็นหลักประกันสิทธิของผู้เกี่ยวข้องว่า ต้องกระทำโดยเปิดเผย ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น โดยหลักรัฐจึงต้องมีข้อกำหนดในลักษณะที่ไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการดังกล่าว โดยหากเป็นกรณีที่เป็นการคัดเลือกเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐเป็นการทั่วไป การกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องไม่ถึงขนาดที่ทำให้เห็นได้ว่าในทางข้อเท็จจริงแล้วจะมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องที่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นคู่สัญญากับรัฐได้เพียงรายเดียว เพราะกรณีเช่นนี้ย่อมเท่ากับว่าข้อกำหนดดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อหลักการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมนั่นเอง แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีข้อยกเว้นในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเฉพาะ ให้หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้มีลักษณะเฉพาะได้ โดยในส่วนของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นผู้ใช้อำนาจกำกับดูแลให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานไปโดยชอบด้วยกฎหมาย





คดีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ดังเช่นที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า โครงการจ้างเหมาซ่อมผิวทาง จำนวน ๙ ช่วง ตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete และสร้างผิวทาง Para Cape Seal ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๙ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (ผู้ฟ้องคดี) เป็นโครงการที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นพิเศษ โดยต้องรู้วิธีการก่อสร้างและการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างถนนที่ต้องการมาตรฐานการทำงานสูงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้มาตรฐานงานสร้างเป็นอย่างเดียวกัน และได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพเหมาะสมกับงานจ้างก็ตาม แต่การพิจารณาดำเนินการก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนนั้นนอกจากจะคำนึงถึงลักษณะและประเภทของงานก่อสร้างรวมถึงคุณสมบัติของผู้รับจ้างแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสถานที่ตั้งของโครงการประกอบด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานที่ดำเนินการในคดีนี้แล้ว ล้วนมีที่ตั้งโครงการตั้งอยู่คนละจุด คนละหมู่บ้าน ไม่เชื่อมต่อ มีสถานที่ตั้งห่างไกลกัน โดยสภาพของโครงการทุกโครงการจึงไม่อาจรวมว่าจ้างเป็นโครงการเดียวกันได้ หากทำการจัดซื้อจัดจ้างแยกเป็นรายโครงการ ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงสามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างที่มีความสามารถดำเนินงานตามโครงการและมีเครื่องจักรพร้อมในการทำงานได้อยู่เช่นเดิม ประกอบกับเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำตารางเปรียบเทียบการแยกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างและการเลือกผู้รับจ้างรายใหญ่กับรายย่อย โดยระบุเหตุผลในลักษณะที่เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะทำการรวมโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้รับจ้างรายใหญ่ แต่หากแบ่งโครงการออกเป็นโครงการย่อยจะทำให้ได้ผู้รับจ้างรายย่อยซึ่งไม่มีเครื่องจักร บุคลากรที่เชี่ยวชาญ ไม่มีประสบการณ์ หรือไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะดำเนินงานได้ จึงยอมแสดงให้เห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีรวมการจัดจ้างซ่อมสร้างผิวทางถนนทั้ง ๙ ช่วง เป็นโครงการเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีคาดหวังเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างรายใหญ่มาดำเนินการตามโครงการของผู้ฟ้องคดี และเป็นการคาดการณ์ตามความเข้าใจของผู้ฟ้องคดีเองว่าผู้รับจ้างรายย่อยจะไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี อันมีลักษณะเป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม อีกทั้ง หากทำการแยกโครงการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามประเภทงาน ผู้ฟ้องคดีย่อมได้ผู้ที่เข้าเสนอราคาเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับกลุ่มประเภทงานนั้น ๆ ที่จะสามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้เช่นเดียวกัน ในทางกลับกัน การรวมการซ่อมสร้างถนนทั้ง ๙ ช่วง เป็นโครงการเดียวกัน หากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้มีความสามารถเฉพาะงานประเภทใดประเภทหนึ่ง อาจก่อให้เกิดปัญหาไม่สามารถก่อสร้างงานอีกประเภทหนึ่งให้สำเร็จลุล่วงตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีเองได้



นอกจากนี้ ในแง่ของการประหยังบประมาณของทางราชการซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่า หากแบ่งย่อยเป็นรายโครงการโดยกำหนดราคากลางเป็นรายโครงการ จะทำให้แต่ละโครงการต้องใช้งบประมาณที่สูงกว่ารวมโครงการ เนื่องจากค่า Factor F จะสูงขึ้นนั้น ยังไม่อาจรับฟังวิธีการคำนวณค่าก่อสร้างกรณีรวมจัดจ้างโครงการเดียวตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นการคำนวณที่ถูกต้องได้ ในชั้นประกาศประกวดราคานี้ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่สามารถสรุปหรือคาดหมายได้ว่า การจัดการประกวดราคางานซ่อมสร้างผิวทางของผู้ฟ้องคดีโดยรวมการก่อสร้าง ๙ ช่วง เป็นโครงการเดียวกัน จะเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีประหยังบประมาณได้มากกว่า โดยหากมีการบริหารจัดการจัดจ้างที่ดีและมีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาในแต่ละโครงการ อาจทำให้วงเงินที่จะจัดจ้างในแต่ละโครงการต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ได้

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างและมีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐในสัญญาเดียวที่มีมูลค่า ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยอ้างว่าเป็นการกำหนดเพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของผู้เข้าเสนอราคานั้น เมื่อพิจารณาวงเงินค่าก่อสร้างในแต่ละช่วงงานแล้ว เห็นได้ว่า มีมูลค่างานไม่ถึง ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการจัดจ้างซ่อมสร้างผิวทางถนนตามโครงการของผู้ฟ้องคดีต้องแยกดำเนินการเป็นรายโครงการแล้ว หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะกำหนดมูลค่างานก่อสร้างจึงควรกำหนดให้สอดคล้องต่อค่างานก่อสร้างในแต่ละช่วงงาน โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๗ และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กพ) ๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ให้กำหนดผลงานก่อสร้างได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการ หรือราคากลาง การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาให้ต้องเป็นผู้เสนอราคาที่มีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐในสัญญาเดียวที่มีมูลค่า ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาทของผู้ฟ้องคดี จึงมีลักษณะเป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น การที่นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดียกเลิกและระงับการดำเนินการตามประกาศประกวดราคาจ้างที่พิพาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับรายงานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วพิจารณาเห็นชอบด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๙/๒๕๖๕)





เมื่อเอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบท้ายประกาศสอบราคาไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขว่ารถยนต์บรรทุกที่ประสงค์จะจัดซื้อจะต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด หรือต้องผลิตหรือจำหน่ายในปี พ.ศ. ไต รวมทั้งไม่ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาไม่สูงกว่าราคาตามท้องตลาด เพียงแต่กำหนดว่าจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และกำหนดราคากลางสำหรับใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอไว้เท่านั้น หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาจึงต้องผูกพันตามประกาศสอบราคาดังกล่าว ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองยกเลิกประกาศสอบราคาเนื่องจากเห็นว่าผู้เสนอราคาเสนอราคาขายรถยนต์บรรทุกที่มีรุ่นการผลิตไม่ใช่ปีล่าสุด ทำให้หน่วยงานทางปกครองไม่อาจจัดหาเครื่องมือที่จะใช้ในการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นเหตุผลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเอกสารสอบราคาซื้อแบบท้ายประกาศดังกล่าว ไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขว่ารถยนต์บรรทุกที่มีความประสงค์จะจัดซื้อจะต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดหรือต้องผลิตหรือจำหน่ายในปี พ.ศ. ไต เพียงแต่กำหนดว่าจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีเท่านั้น รวมถึงไม่ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาไม่สูงกว่าราคาตามท้องตลาดของพัสดุนั้น ๆ เพียงแต่กำหนดราคากลางสำหรับใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอไว้เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งจึงต้องผูกพันตามประกาศสอบราคาดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้เสนอราคาขายรถยนต์บรรทุกยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น Triton รุ่นปีผลิต ค.ศ. ๒๐๑๔ ในราคา ๘๘๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาขายในท้องตลาด แต่ไม่เกินกำหนดราคากลาง ๘๙๖,๐๐๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ พร้อมส่งแค็ตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่จะเสนอขายเพื่อประกอบการพิจารณา อันเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามเอกสารสอบราคาซื้อแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกที่พิพาทโดยระบุเหตุผลว่า เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าวต้องการเสนอซื้อรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การเสนอขายของผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี จึงเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากคำเสนอซื้อ เหตุผลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย



อย่างไรก็ดี เมื่อตามรายงานการสอบข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเกี่ยวกับการแก้ไขข้อความในเอกสารสอบราคาของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า เอกสารสอบราคาของผู้ฟ้องคดีเป็นสำเนา และมีการแก้ไขข้อความในเอกสารโดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ตรงจุดที่มีการแก้ไข แต่ลงลายมือชื่อไว้ท้ายเอกสารเท่านั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สำเนาเอกสารซึ่งไม่มีการรับรองโดยผู้แทนโดยชอบธรรมทั้งไม่มีตราประทับของผู้ฟ้องคดีและมีการแก้ไขข้อความ เดิมข้อความใหม่โดยไม่มี การลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตราของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามเอกสารสอบราคา ข้อ ๔.๑ ซึ่งกำหนดว่า ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา ให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบ หรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง... ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔.๑ ของประกาศสอบราคาฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกที่พิพาท โดยระบุเหตุผล ในการยกเลิกประกาศสอบราคาว่า เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายหนึ่งยื่นเอกสารเสนอขายซึ่งขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๔.๑ ของเอกสารสอบราคาซื้อ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๗๐๓/๒๕๖๕)

## ๕. การจัดทำสัญญา

การที่ผู้ฟ้องคดีตกลงเข้าร่วมยื่นข้อเสนอพร้อมหลักฐานการเสนอราคาต่อหน่วยงาน ทางปกครองผู้จัดให้มีการเสนอราคา ก่อให้เกิดสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับหน่วยงานทางปกครองขึ้น โดยเป็นการตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเอกสารการเสนอราคา ซึ่งเป็นสัญญา อีกส่วนหนึ่งก่อนที่จะมีการทำสัญญาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกกับหน่วยงานทางปกครองจะได้กระทำขึ้น ในภายหลัง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา และหน่วยงานทางปกครองได้มีหนังสือแจ้ง ให้ผู้ฟ้องคดีไปทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องผูกพันตามสัญญา ดังกล่าว ที่จะต้องไปทำสัญญาจ้างภายในกำหนดระยะเวลานั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปทำสัญญาจ้าง ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเอกสารการเสนอราคา หน่วยงานทางปกครองจึงมีสิทธิริบหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีได้

การที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. จากบริเวณโรงเรียนสายอนุสรณ์ ถึงบริเวณแยกคลองครุ ตำบลบางครุ โดยยื่นข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต่อเทศบาลเมือง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ลัดหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และได้มอบหลักประกันของเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวน ๕๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีตกลงเข้าร่วมยื่นข้อเสนอร่วมหลักฐานการเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อให้เกิดสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขึ้น โดยเป็นการตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสัญญาอีกส่วนหนึ่งก่อนที่จะมีการทำสัญญาจ้างก่อสร้างที่ผู้ได้รับการคัดเลือกกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกระทำขึ้นในภายหลัง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลและได้รับการคัดเลือกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ผูกพันตามสัญญาดังกล่าวที่จะต้องไปทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๗ ของเอกสารประมูลจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิริบหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือค้ำประกันข้างต้นได้ตามข้อ ๕ และข้อ ๑๑.๔ ของเอกสารประมูลจ้าง และมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินตามหลักประกันของได้ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ำประกันนำเงินหลักประกันของตามหนังสือค้ำประกันมาชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ธนาคารเพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๕๔๕,๐๐๐ บาท มาชำระภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๔๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งนับแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ จนถึงวันฟ้องแย้ง (วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘) รวม ๑๓๘ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๕,๔๕๔.๑๑ บาท

ทั้งนี้ ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดนั้น ต้องนำบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาบังคับใช้ โดยดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับ ยังคงคิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป



ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่ม ร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย ดังนั้น คดีนี้ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินหลักประกันของ ตามหนังสือคำประกันให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินจำนวน ๕๖๐,๔๕๔.๑๑ บาท และต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๔๕,๐๐๐ บาท นับถัดจาก วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตรา ดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๔๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗๗/๒๕๖๒)

## ๖. หลักประกันของ

ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แม้โดยปกติแล้ว กรณีที่มีผู้มีสิทธิ เสนอราคาเพียงรายเดียว หัวหน้าหน่วยงานจะต้องยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว แต่หาก คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ามิเหตุผลสมควร ที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก การประกวดราคา ก็ให้คณะกรรมการประกวดราคาต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น แล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณา ซึ่งการที่หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการต่อรองราคากับผู้มีสิทธิ เสนอราคาเพียงรายเดียว ในกรณีนี้ถือเป็นกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติให้คณะกรรมการ ประกวดราคาดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีการอื่น อันไม่ใช่เป็นการจัดหาพัสดุโดยการเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่อาจนำวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้ หากแต่ต้องใช้วิธีการเสนอราคาด้วยวิธีธรรมดาปกติ ดังนั้น การที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอราคา สูงกว่าราคากลาง จึงมีอาจถือเป็นการผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ และการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าหน่วยงานจึงไม่อาจใช้สิทธิรับหลักประกันของ ของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวได้

โดยที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/พ. ๐๐๒๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การอนุมัติยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐให้ถือปฏิบัติ กรณีการดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาตัวผู้มีสิทธิเสนอราคา ในกรณีที่มิผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวตามข้อ ๙ (๔) หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว



เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาตามข้อ ๑๐ (๑) ของระเบียบฉบับดังกล่าวแล้ว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการเห็นว่ามิได้เหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา ก็ให้คณะกรรมการประกวดราคาต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นแล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณา เมื่อในการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบหมุนเวียนน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นซองประกวดราคาฯ พร้อมหนังสือคำประกันของธนาคาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียวจากผู้ยื่นซองประกวดราคา ๓ ราย อันเป็นกรณีตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และมีมติเห็นควรเสนอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ให้อนุมัติดำเนินการต่อรองราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีการอื่น อันไม่ใช่เป็นการจัดหาพัสดุโดยการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามปกติ จึงไม่ได้มีการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้เสนอราคาในการต่อรองราคากับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นราคาที่สูงกว่าราคากลาง ก็ไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่อาจถือเป็นการผิดเงื่อนไขตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะข้อกำหนดที่ให้มีการรับหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาได้เสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ กวพ.อ. กำหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาสูงสุดในการประกวดราคานั้น ใช้นเฉพาะกับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เมื่อกรณีนี้ไม่นำวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ หากแต่ใช้วิธีการเสนอราคาด้วยวิธีธรรมดาปกติ จึงไม่อาจนำข้อกำหนดของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ และไม่อาจนำข้อกำหนดของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาอ้างเพื่อรับหลักประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดเงื่อนไขการยึดหลักประกันของในกรณีอื่นใดอีก ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจใช้สิทธิรับหลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ จึงต้องคืนหลักประกันของให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๘๓-๑๘๔/๒๕๖๖)



## ๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

- กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงคูส่งน้ำ อ่างเหตุที่ไม่เข้าทำสัญญากับหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเนื่องจากเป็นเหตุการทำนา หากนำเครื่องจักรเข้าไปจะทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย และเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ผ่านพื้นที่ไร่นาของตน นั้น เมื่อปรากฏว่าช่วงเวลาตั้งแต่การประกาศรายงานกำหนดคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจนถึงการเรียกให้เข้าทำสัญญา ยังมีใช้เหตุการทำนา อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าดูสถานที่จริง และได้เข้าทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้จนกระทั่งถึงเหตุการทำนา ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนดย่อมสามารถทำงานได้แล้วเสร็จ โดยเหตุทำนาหรือการปล่อยน้ำเข้านา มิได้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน กรณีตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เหตุสุดวิสัยที่จะไม่เข้าทำสัญญา การที่ผู้มีอำนาจพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การที่กิจการร่วมค้า ร. (ผู้ฟ้องคดี) ที่เกิดจากการลงทุนร่วมกันระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. มินาง พ. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. มินาย ก. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ได้เข้าเสนอราคาตามประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงคูส่งน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง โดยนาง พ. เป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคาพร้อมประทับตราของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. และได้แนบสำเนาสัญญากิจการร่วมค้า สำเนาหนังสือรับรองผลงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ซึ่งเป็นการเสนอราคาในนามผู้ฟ้องคดีโดยชอบตามสัญญากิจการร่วมค้า และเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเสนอราคาถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง แต่ปรากฏว่าเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องได้ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคา และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ได้เข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง โดยอ้างเหตุว่าเนื่องจากเป็นเหตุการทำนา หากนำเครื่องจักรเข้าไปจะทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย และเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ผ่านพื้นที่ไร่นาของตน อีกทั้งราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาที่ต่ำจนไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องเห็นว่าเหตุผลดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะไม่เข้าทำสัญญา เนื่องจากช่วงเวลาที่ดำเนินการประกาศรายงานกำหนดคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจนถึงการเรียกทำสัญญาจ้าง ยังมีใช้เหตุการทำนาในตำบลยางหย่อง ประกอบกับส่วนโยธาได้วางแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไว้แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าดูสถานที่จริง และได้เข้าทำสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดไว้จนกระทั่งถึงเหตุการทำนา ส่วนราคาตามเอกสารสอบราคาก็เป็นราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง





ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ไม่สามารถที่จะเพิ่มราคางานให้สูงไปกว่านี้ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องจึงได้รายงานให้จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงกรณีดังกล่าว และพิจารณาว่าการชี้แจงของผู้ฟ้องคดีกรณีดังกล่าวไม่มีเหตุผลอันสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษหักหุ้นส่วนจำกัด ร. กับนาง พ. และหักหุ้นส่วนจำกัด ม. กับนาย ก. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันในกิจการของผู้ฟ้องคดีตามสัญญากิจการร่วมค้าให้เป็นผู้ทำงาน จึงเป็นการกระทำที่ชอบตามข้อ ๑๓๘ วรรคสาม และข้อ ๑๓๘/๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานชอบแล้ว โดยได้มีคำสั่งให้ยกโทษกรรมของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๔/๒๕๖๖)

#### ๘. กรณีอื่น ๆ

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อตกลงที่ต้องประกอบด้วยคู่สัญญา ๓ ฝ่าย เป็นสำคัญ ประกอบด้วย หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ผู้มีสิทธิเสนอราคา และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ การที่หน่วยงานของรัฐเข้าทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ทั้งในฐานะเป็นหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ และในฐานะเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีคู่สัญญาเพียง ๒ ฝ่าย ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง จึงไม่มีสิทธิให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดหาพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดของตน

คดีนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินนิติบุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดขั้นตอนการประเมิน ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ขั้นตอนที่สอง การประเมินด้านการดำเนินการทั่วไปและด้านเทคนิค และขั้นตอนที่สาม การตัดสินใจให้ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ต่อมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทีปึกษาในการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้ทำการประเมินบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เดิม (ผู้ฟ้องคดี) ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินทั้ง ๒ ขั้นตอน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ความเห็นชอบ



ผลการประเมินและมอบหมายให้กรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ส่วนการประเมินในขั้นตอนที่สามนั้น ในการประชุม คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตั้งข้อสังเกตกรณีหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นนิติบุคคล รายเดียวกันว่า จะขัดต่อเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสงค์ให้มีคู่สัญญา ๓ ฝ่าย คือ หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้เสนอราคา หรือไม่ อย่างไร จึงมอบหมายให้ที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลตามข้อสังเกตดังกล่าว ต่อมา ที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นว่า กรณีผู้ฟ้องคดีจัดตั้งหน่วยงานย่อยขึ้นมาทำหน้าที่ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของคุณสมบัติด้านเทคนิคเทียบเท่าหรือใกล้เคียง กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์รายอื่น ประกอบกับฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนด หน้าที่ แจ่งสิทธิและการสงวนสิทธิของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เสนอราคาทราบ การที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นนิติบุคคลรายเดียวกัน น่าจะไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของหนังสือดังกล่าว ประกอบกับหนังสือข้างต้นจัดให้มีขึ้นตั้งแต่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดว่า หากส่วนราชการใดประสงค์จะจัดการประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์เอง ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบความพร้อม และหากคณะกรรมการเห็นว่าส่วนราชการนั้นมีความพร้อมก็จะอนุญาตให้ ดำเนินการจัดประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เองได้ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มิได้ห้ามหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุและ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นนิติบุคคลรายเดียวกันมาตั้งแต่เริ่มแรก อีกทั้ง ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ ห้ามหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่อย่างใด คณะอนุกรรมการจึงมีมติเห็นชอบผลการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และเห็นควรขึ้นทะเบียนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พิจารณาแล้ว



มีมติเห็นชอบผลการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฟ้องคดีช่วงที่สอง ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และเห็นควรขึ้นทะเบียนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป แต่กรณีที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นนิติบุคคลรายเดียวกัน ที่ประชุมเห็นว่า น่าจะขัดกับเจตนารมณ์ของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประสงค์จะให้มีความยุติธรรม ๓ ฝ่าย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/๓๑๗๙๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น ศาลปกครองสูงสุด โดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้มีคู่สัญญา ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ผู้มีสิทธิเสนอราคา และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ให้คู่สัญญาทั้ง ๓ ฝ่ายดังกล่าว ได้ตกลงยินยอมรับเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ นั้น ได้กำหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแยกจากกัน ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ จึงเป็นข้อตกลงที่ต้องประกอบด้วยคู่สัญญา ๓ ฝ่าย เป็นสำคัญ การที่หน่วยงานของรัฐเข้าทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ทั้งในฐานะ เป็นหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ และในฐานะเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีคู่สัญญา ตามหนังสือดังกล่าวเพียง ๒ ฝ่าย เท่านั้น ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างฯ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง จึงไม่มีสิทธิให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดหาพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดของตนเอง

เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ทั้งในฐานะ เป็นหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ และในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีคู่สัญญา ตามหนังสือดังกล่าวเพียง ๒ ฝ่าย เท่านั้น ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างฯ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมบัญชีกลางจึงไม่มีสิทธิให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดหาพัสดุ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดตนเอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/๓๑๗๙๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้บริการเสนอราคา



ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  
จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/๔๑๑๐๖  
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์โดยยืนตามคำสั่งเดิม จึงชอบด้วยกฎหมาย  
เช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๖๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

## บทที่ ๒๐

### คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

#### ๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

##### ๑.๑ สัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

###### ๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

###### ๒) ผลของสัญญา

###### (๑) การเลิกสัญญา

การที่บริษัท ไทย โมโนเรล จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาให้ดำเนินกิจการระบบขนส่งมวลชนภายในสวนสัตว์เชียงใหม่กับองค์การสวนสัตว์ยังคงดำเนินการจำหน่ายบัตรโดยสารควบคู่ไปกับการจำหน่ายบัตรโดยสารขององค์การสวนสัตว์ ทั้งที่ทราบดีว่าการพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารโดยปราศจากความยินยอมจากองค์การสวนสัตว์เป็นการฝ่าฝืนข้อสัญญา และองค์การสวนสัตว์ก็ได้มีหนังสือเตือนให้ระงับการดำเนินการดังกล่าวแล้ว โดยครั้งสุดท้าย องค์การสวนสัตว์ได้แจ้งว่าหากบริษัท ไทย โมโนเรลฯ ยังคงฝ่าฝืนข้อสัญญาดังกล่าวต่อไป องค์การสวนสัตว์จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา อันแสดงให้เห็นว่าองค์การสวนสัตว์ถือว่าการฝ่าฝืนข้อสัญญาดังกล่าวเป็นสาระสำคัญในการบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารต่อไป แม้จะอ้างว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอันเกิดจากการที่รายได้จากการขายบัตรโดยสารไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นการฝ่าฝืนข้อสัญญา นอกจากนี้ การที่บริษัท ไทย โมโนเรลฯ ปรับปรุงราคาค่าบริการโดยเพิ่มรายการส่งเสริมการขายบัตรรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบพิเศษ (ไม่จำกัดรอบ) อันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอัตราค่าบริการ ซึ่งตามสัญญา กำหนดให้กระทำได้โดยความตกลงของคู่สัญญา เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคต



ได้เป็นคราว ๆ ไป ดังนั้น แม้จะได้มีหนังสือขอปรับปรุงอัตราค่าบริการจากผู้ให้บริการแล้ว แต่เมื่อยังไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การสวนสัตว์ บริษัท ไทย โมโนเรลฯ ก็ไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ บริษัท ไทย โมโนเรลฯ จึงเป็นผู้ปฏิบัติผิดสัญญา องค์การสวนสัตว์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันสัญญาได้

คดีนี้ บริษัท ไทย โมโนเรล จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นคู่สัญญาให้ดำเนินการระบบขนส่งมวลชนภายในสวนสัตว์เชียงใหม่กับองค์การสวนสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องโต้แย้งการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนด้วยการส่งมอบงานก่อสร้างรถไฟฟ้าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และดำเนินการเดินรถไฟฟ้าทุกวัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี และไม่ชำระเงินค่าประกันรายได้การดำเนินโครงการ ทำให้กระทบต่อการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ธนาคาร ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ได้เป็นผู้ลงทุนแทน

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้ตกลงกันทำสัญญาให้ดำเนินการระบบขนส่งมวลชนภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ มีกำหนดระยะเวลา ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีเปิดบริการระบบขนส่งมวลชนแก่ประชาชนทั่วไป และให้กรรมสิทธิ์ในระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดตกเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังครบกำหนดให้ดำเนินการตามสัญญานี้ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงในการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้พิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้ารายเดียวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ และมีหน้าที่ต้องนำส่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรตามข้อ ๑๐ ของแต่ละเดือน หลังจากหักค่าตอบแทนตามสัญญาแล้ว คืนให้ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ และข้อ ๕ ของสัญญาดังกล่าว ภายหลังจากที่ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ระยะเวลาดำเนินการสัมปทานระบบขนส่งมวลชนจึงเริ่มต้นนับแต่นั้น และจะสิ้นสุดเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการนั้น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบถึงปัญหาเรื่องรายได้ในการจัดเก็บค่าบริการและปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้เอกชนรายอื่นเดินรถบริการพ่วงขบวนเข้ามาทับเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีได้รับสัมปทาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำการพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อันเป็นการที่คู่สัญญาได้ตกลงผ่อนปรนการปฏิบัติตามสัญญาตามที่กำหนดไว้ในตอนท้ายของข้อ ๑๐ ของสัญญา ให้ผู้ฟ้องคดีสามารถพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารได้เป็นการชั่วคราวเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หากได้มีผลเป็นการตกลงแก้ไข

